

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 244/2537

นายอรุณ วณิชจันทร์สกุล

โจทก์

นางสุมาลี แซ่ลิ้ม

จำเลย

นายประสิทธิ์ เทวาอารักษ์ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 249

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ไม่ได้โต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่สามารถยกขึ้นกล่าวในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้ เพราะพฤติการณ์ไม่เปิดช่องให้กระทำ จึงเป็นฎีกาที่ได้แย้งคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แล้ว โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 99,102)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านตามหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย โดยรับชำระราคาที่ดินที่ค้างจำนวน 170,000 บาท ไปจากโจทก์ หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา และชดใช้ค่าเสียหาย 10,000 บาทแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 20,000 บาท แก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 96)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 98)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์เนื่องจากเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาโดยชอบแต่ศาลชั้นต้น การที่โจทก์ฎีกาว่าทนายทุกคนของนางละมุดรู้เห็นและยินยอมให้ขายบ้านและที่ดินพิพาทโดยจำเลยเป็นตัวแทนในการทำสัญญานั้น เป็นปัญหาข้อเท็จจริงและมีโต้แย้งคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์ ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์เนื่องจากเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาโดยชอบแต่ศาลชั้นต้น การที่โจทก์ฎีกาว่าทนายทุกคนของนางละมุดรู้เห็นและยินยอมให้ขายบ้านและที่ดินพิพาทโดยจำเลยเป็นตัวแทนในการทำสัญญานั้น เป็นปัญหาข้อเท็จจริงและมีโต้แย้งคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์ ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(บุญธรรม อยู่พุก-เจริญ นิลเอสงฆ์-สมภาพ โชติกวณิชย์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ